SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2981531 - MG (2025/0247244-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO**
EMBARGANTE	:	MAICO GABRIEL PEREIRA DIMAS
ADVOGADA	:	ANDREIA MARINHO ALVES - MG195754
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DELIMITAÇÃO DO ÂMBITO COGNITIVO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, mantendo decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento. Embargante alega omissão quanto ao enfrentamento da tese de revaloração jurídica de fatos tidos por incontroversos para afastar o óbice da Súmula 7/STJ, bem como requer a atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar, de modo específico, a distinção entre revaloração jurídica de fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias e reexame fático-probatório, com reflexos na aplicação da Súmula 7/STJ.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, possuem função integrativa e visam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, à reapreciação do conjunto probatório ou à superação de óbices processuais, salvo hipóteses

Documento eletrônico VDA59054671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:54:52 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/08/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 25493b36-aa33-4798-81d4-d30170b2c3b5

excepcionalíssimas em que o saneamento do vício imponha, por consequência necessária, a alteração do resultado.

4. O acórdão enfrentou suficientemente a distinção proposta, delimitando o âmbito cognitivo do recurso especial: a pretensão absolutória ou de desclassificação demanda revisão de premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, o que é incompatível com a via especial, diante da incidência da Súmula 7/STJ.

5. A qualificação da finalidade da droga integra o conjunto de circunstâncias fáticas soberanamente apreciadas na origem; a alteração do enquadramento adotado depende de novo exame das circunstâncias do caso, o que descaracteriza mera valoração jurídica e atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Inexistente vício a ser sanado, não se justificam efeitos infringentes, pois a via integrativa não se presta a substituir o debate já realizado nem a reabrir discussão sobre mérito ou adequação dos óbices processuais aplicados.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAICO GABRIEL PEREIRA DIMAS contra acórdão desta Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, mantendo a decisão monocrática que conhecera do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

No que toca ao contexto processual, consta que o embargante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, condenação mantida na apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com rejeição de embargos declaratórios.

Interposto recurso especial, houve inadmissão na origem, o que ensejou agravo em recurso especial. A decisão monocrática desta Corte conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar provimento, reputando necessária a revisão de premissas fáticas para absolvição ou desclassificação, além de registrar a falta de prequestionamento específico quanto à dosimetria. O agravo regimental foi desprovido pelo colegiado com reafirmação desses fundamentos.

Nos embargos, a defesa sustenta omissão quanto ao argumento de que a controvérsia seria estritamente jurídica, restrita à revaloração de fatos considerados incontroversos na origem, tais como a ausência de instrumentos e registros típicos de mercancia e a versão do corréu sobre consumo compartilhado, e requer pronunciamento específico sobre esse ponto, com efeitos modificativos.

Documento eletrônico VDA59054671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:54:52 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/08/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 25493b36-aa33-4798-81d4-d30170b2c3b5

É o relatório.

VOTO

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração quando o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, bem como para correção de erro material.

O âmbito de cognição é restrito à depuração de vícios formais do ato judicial, não se prestando os aclaratórios à rediscussão do mérito, à reapreciação do conjunto probatório ou à superação de óbices processuais previamente aplicados, salvo hipóteses excepcionalíssimas em que o saneamento do vício imponha, por consequência necessária, a alteração do resultado.

Em que pese as razões articuladas, a decisão colegiada enfrentou, de modo suficiente, a distinção proposta pelo embargante entre revaloração jurídica e reexame probatório. O acórdão delimitou o âmbito cognitivo do recurso especial, assentando que a pretensão absolutória ou de desclassificação demandaria a revisão de premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, o que é incompatível com a via especial em face do enunciado sumular pertinente. Ao mesmo tempo, consignou que a valoração jurídica da prova, nesta instância, circunscreve-se ao cotejo entre os meios probatórios e o texto normativo, e não ao cotejo entre prova e contexto fático, afastando, de forma direta, a tese de que seria possível, sem revolver o acervo probatório, alcançar conclusão distinta sobre a finalidade da droga.

A alegação de que haveria fatos "incontroversos" a serem apenas "revalorados" não altera essa premissa, pois a qualificação da finalidade da droga integra o conjunto de circunstâncias fáticas apreciadas soberanamente pelo tribunal de origem. O colegiado concluiu, com base nessa moldura, que a alteração do enquadramento adotado pelo acórdão estadual dependeria de novo exame das circunstâncias do caso, razão pela qual manteve a incidência da Súmula n. 7.

Desse modo, não se vislumbra silêncio relevante do acórdão sobre o cerne da tese defensiva, mas sim a rejeição explícita da construção pretendida, mediante baliza clara do alcance da cognição especial e da distinção entre valoração jurídica admissível e reexame probatório vedado.

Nesse sentido:

> *EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (22 KG DE MACONHA). VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS ATESTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.*

Documento eletrônico VDA59054671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:54:52 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/08/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 25493b36-aa33-4798-81d4-d30170b2c3b5

1. Não há omissão a ser sanada. Trata-se de mero inconformismo da parte. Objetivam os aclaratórios, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, finalidade essa imprópria para tal via recursal.
2. O embargante suscitou, em sede de agravo regimental, que não havia a necessidade do reexame do conteúdo fático-probatório, notadamente em função da quantidade de droga apreendida, o que denotaria a dedicação do embargado a atividades criminosas.
3. Levando-se em consideração os termos do voto condutor do guerreado acórdão, in verbis: In casu, do exame detido do conjunto probatório produzido, constata-se que o réu/recorrente é primário e não há provas e nem mesmo indícios de que se dedique a atividades criminosas ou faça parte de organização criminosa, impõe-se a manutenção do quantum decidido pelo Tribunal de origem, pois, tendo aquela Corte concluído que o embargado preenchia os requisitos para se beneficiar da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, notadamente pela não participação em organização criminosa, seria inviável entender de modo diverso, dada a necessidade de revisão de elementos fáticos, vedada na via eleita, por força da Súmula 7/STJ.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.717.882/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 25/9/2018.)

Nesse contexto, a pretensão deduzida sob o rótulo de omissão visa, em realidade, a reabrir a discussão sobre o mérito do acórdão e sobre a adequação dos óbices processuais aplicados, o que não se admite em embargos de declaração. Não há passagem ambígua, obscura ou contraditória a exigir integração ou esclarecimento, tampouco erro material a ser corrigido. O acórdão embargado é claro ao identificar os elementos fáticos considerados pelas instâncias ordinárias, ao definir o limite da valoração jurídica permitida nesta Corte e ao aplicar, de modo explícito, os enunciados sumulares pertinentes ao caso.

Por fim, a postulação de efeitos infringentes não encontra suporte na hipótese delineada. Sem vício a ser sanado, não há consequência necessária que imponha a alteração do resultado, permanecendo íntegros os fundamentos pelos quais se desproveu o agravo regimental. A via de embargos de declaração conserva sua função integrativa, não substitutiva do debate já realizado, e não se presta a nova apreciação de matéria que foi submetida ao colegiado e por ele decidida.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Documento eletrônico VDA59054671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:54:52 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/08/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 25493b36-aa33-4798-81d4-d30170b2c3b5